

Medidas de Proteção e Conselho Tutelar

Curadoria de Jurisprudência para Concursos de Magistratura Estadual (Banca FGV)

Data da curadoria: 18/08/2026

Fonte: Buscador Dizer o Direito (sessão autenticada)

Sumário

Sumário	2
Nota Metodológica	3
Sistema de Garantia de Direitos e Assistência Social — Conselho Tutelar.....	4
✦ 1. Exame de gravidez em adolescente desacompanhada: dever de notificação é da rede de proteção (Conselho Tutelar), não dos pais.....	4
✦ 2. Recusa injustificada de vacinação pelos pais, mesmo após advertência do Conselho Tutelar, configura negligência parental e autoriza a multa do art. 249 do ECA	4
✦ 3. A sanção do art. 249 do ECA aplica-se a qualquer pessoa física ou jurídica que descumpra determinação do Conselho Tutelar, não apenas aos pais ou responsáveis.....	5
✦ 4. É possível reduzir a multa do art. 249 do ECA abaixo do mínimo legal de três salários-mínimos em razão da hipossuficiência econômica da família.....	5
Medidas de Proteção — Hipóteses de Aplicação (arts. 98 a 102, ECA).....	6
✦ 5. Compete à Vara da Infância e da Juventude julgar causas envolvendo matrícula de crianças e adolescentes em creches ou escolas	6
Índice Navegável.....	7
Top Imperdíveis desta Matéria	8

Nota Metodológica

Esta curadoria abrange as divisões [2] Sistema de Garantia de Direitos e Assistência Social (tópico Conselho Tutelar) e [10] Medidas de Proteção da taxonomia de Direito da Criança e do Adolescente. Foram varridas as subcategorias "Das Infrações Administrativas" (9/9), "Medidas protetivas e medidas socioeducativas" (22/22) do Buscador Dizer o Direito, além de buscas por palavra-chave ("conselho tutelar", "medida protetiva", "matrícula", "vacinação", "ADI") restritas à categoria Direito da Criança e do Adolescente, e da lista integral de Repercussão Geral/Recurso Repetitivo filtrada pela mesma categoria (4 resultados, nenhum inédito para esta matéria além do já registrado).

O Buscador não possui subcategoria própria para "infrações administrativas" na taxonomia de referência (taxonomia.js). Os julgados sobre o art. 249 do ECA (multa por descumprimento de determinação do Conselho Tutelar) foram mapeados para Sistema de Garantia de Direitos e Assistência Social > Conselho Tutelar, por tratarem diretamente do poder de fiscalização e das deliberações desse órgão — ressalva registrada aqui para fins de auditoria.

Diferentemente de outras divisões do ECA, os dispositivos sobre organização interna do Conselho Tutelar (arts. 132 a 140 — mandato, requisitos de candidatura, impedimentos, processo de escolha) são de baixíssima litigância perante o STF/STJ: são normas de natureza predominantemente administrativa/eleitoral local, reguladas por lei municipal e por resoluções do CONANDA (não julgados judiciais). Por isso, o volume desta rodada é menor do que o de rodadas anteriores — mas os 5 julgados selecionados têm alta densidade e conexão direta com as questões da FGV em anexo.

Sistema de Garantia de Direitos e Assistência Social — Conselho Tutelar

1. Exame de gravidez em adolescente desacompanhada: dever de notificação é da rede de proteção (Conselho Tutelar), não dos pais

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.024.140-RJ | **Relator:** Min. Maria Isabel Gallotti | **Data:** 10/03/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A realização de exame de gravidez em menor de 14 anos desacompanhada, por laboratório de análises clínicas, não configura ilegalidade, sobretudo se a menor demonstra capacidade de entendimento e autonomia. Constatada a gravidez, o dever do laboratório é notificar o órgão da rede de proteção à criança e ao adolescente (ex.: Conselho Tutelar) — e não os pais diretamente —, cabendo à rede fazer o primeiro enfrentamento do caso.

 **Resumo do caso:** Adolescente de 13 anos foi sozinha a um laboratório, pediu sigilo e fez exame de gravidez com resultado positivo, entregue apenas a ela. Um mês depois a mãe soube do ocorrido e ajuizou ação de indenização contra o laboratório, alegando negligência por atendê-la desacompanhada e não comunicar o resultado aos responsáveis. O STJ julgou improcedente o pedido: o atendimento a adolescente com autonomia e capacidade de compreensão não é ilícito, e o dever legal de notificação em caso de gravidez de menor de 14 anos se dirige à rede de proteção (Conselho Tutelar), que fará o primeiro enfrentamento e, só depois de avaliado o risco familiar, envolverá os responsáveis.

 **Conexões:** Art. 136, I e XI, ECA (atribuições do Conselho Tutelar); art. 227, CF/88; distinto do dever de comunicação em caso de violência sexual (Lei 13.431/2017); tema correlato à questão 5 do caderno FGV (atribuições do Conselho Tutelar).

Data da consulta: 18/08/2026

2. Recusa injustificada de vacinação pelos pais, mesmo após advertência do Conselho Tutelar, configura negligência parental e autoriza a multa do art. 249 do ECA

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.138.801-PR | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 18/03/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A vacinação de crianças e adolescentes é obrigatória quando recomendada pelas autoridades sanitárias. A recusa injustificada dos pais, mesmo advertidos dos riscos pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público, caracteriza descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar e autoriza a aplicação da sanção pecuniária do art. 249 do ECA.

 **Resumo do caso:** Os pais de uma criança de 11 anos recusaram-se a vaciná-la contra a covid-19, mesmo após serem advertidos dos riscos pelo Conselho Tutelar Municipal e pelo Ministério Público Estadual. O MP ajuizou representação por infração administrativa (art. 249, ECA) contra os genitores. O STJ manteve a condenação imposta pelas instâncias ordinárias, reafirmando a obrigatoriedade da vacinação infantil recomendada pelas autoridades sanitárias e a caracterização de negligência parental na recusa injustificada, mesmo diante de prévia advertência do Conselho Tutelar.

 **Conexões:** Art. 249, ECA; art. 14, §1º, ECA (obrigatoriedade de vacinação); art. 129, ECA; REsp 1.944.020-MG (ficha seguinte) e REsp 1.995.403-MG (interpretação e dosimetria do art. 249); questões 8 e 10 do caderno FGV (Representação por Infração Administrativa por descumprimento de decisão do Conselho Tutelar).

Data da consulta: 18/08/2026

3. A sanção do art. 249 do ECA aplica-se a qualquer pessoa física ou jurídica que descumpra determinação do Conselho Tutelar, não apenas aos pais ou responsáveis

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 1.944.020-MG | **Relator:** Min. Antonio Carlos Ferreira | **Data:** 22/10/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** O art. 249 do ECA deve ser interpretado de forma abrangente, aplicando-se a qualquer pessoa física ou jurídica que desrespeite ordens da autoridade judiciária ou do Conselho Tutelar, sem se limitar à esfera familiar, de guarda ou tutela.

 **Resumo do caso:** Uma empresa promotora de eventos foi autuada por permitir a entrada de menores desacompanhados dos pais ou responsáveis, mesmo havendo determinação judicial em sentido contrário. A empresa alegou que o art. 249 do ECA só se aplicaria a quem detém poder familiar, tutela ou guarda. O STJ afastou essa interpretação restritiva, afirmando que o dispositivo pune o descumprimento de qualquer determinação da autoridade judiciária ou do Conselho Tutelar, seja por pessoa física, seja por pessoa jurídica, ampliando o alcance da norma protetiva.

 **Conexões:** Art. 249, ECA; art. 136, III, "b", ECA (poder de representação do Conselho Tutelar por descumprimento de suas deliberações); REsp 2.138.801-PR e REsp 1.995.403-MG (mesma matéria).

Data da consulta: 18/08/2026

4. É possível reduzir a multa do art. 249 do ECA abaixo do mínimo legal de três salários-mínimos em razão da hipossuficiência econômica da família

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 1.995.403-MG | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 23/08/2022

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** É admissível a redução do valor da multa do art. 249 do ECA, inclusive aquém do mínimo legal de três salários mínimos, levando-se em consideração a gravidade da conduta e a hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade da família, já que a multa é revertida ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e, na prática, desfalca o patrimônio da própria entidade familiar que se pretende proteger.

 **Resumo do caso:** Em ação de representação por infração administrativa (art. 249, ECA) movida contra mãe em situação de vulnerabilidade financeira, discutiu-se se o juiz poderia fixar a multa abaixo do piso legal de três salários mínimos. O STJ admitiu a redução, ponderando que a multa reverte a fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 214, ECA) e que seu

pagamento desfalca o patrimônio da própria família que a norma protetiva busca amparar, autorizando flexibilização em casos de gravidade menor e vulnerabilidade comprovada.

Nota sobre a janela temporal: Julgado publicado em ago/2022, portanto fora da janela padrão de 3 anos para casos isolados (jun/2023–jun/2026). Mantido nesta curadoria por ser a principal tese do STJ sobre a dosimetria da multa do art. 249 do ECA, tema complementar às fichas anteriores (REsp 2.138.801-PR e REsp 1.944.020-MG) e citado como parâmetro em decisões posteriores.

 **Conexões:** Art. 249 e art. 214, ECA; REsp 2.138.801-PR e REsp 1.944.020-MG (interpretação e alcance do art. 249); REsp 1.658.508-RJ (STJ, 3ªT, 23/10/2018 — entendimento anterior, mais rígido, de que a hipossuficiência não bastava para afastar a multa) e REsp 1.653.405-RJ (STJ, 4ªT, 02/03/2021 — maioria superveniente não afasta a multa), ambos fora da janela e mencionados apenas como antecedentes.

Data da consulta: 18/08/2026

Medidas de Proteção — Hipóteses de Aplicação (arts. 98 a 102, ECA)

5. Compete à Vara da Infância e da Juventude julgar causas envolvendo matrícula de crianças e adolescentes em creches ou escolas

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Seção

Processo: REsp 1.846.781-MS | **Relator:** Min. Assusete Magalhães | **Data:** 10/02/2021

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1058

 **Tese fixada / Decisão:** A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula (acesso) de crianças e adolescentes em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei nº 8.069/1990 (ECA).

 **Resumo do caso:** Discutia-se se ações que buscam garantir vaga e matrícula de crianças em creches e escolas públicas deveriam tramitar na Vara da Infância e da Juventude ou nas varas cíveis/da Fazenda Pública comuns. O STJ, em recurso repetitivo, fixou que a matrícula escolar constitui medida específica de proteção (art. 101, III, ECA) e que a competência para apreciar tais demandas é absoluta e exclusiva da Vara da Infância e da Juventude, por força dos arts. 148, IV, e 209 do ECA, não se aplicando as regras gerais de competência do CPC.

Nota sobre a janela temporal: Julgado em fev/2021, portanto fora da janela padrão de 5 anos para recursos repetitivos (jun/2021–jun/2026 ou ago/2021–ago/2026). Mantido nesta curadoria por ser o único Recurso Repetitivo do STJ sobre competência para medidas de proteção relativas a matrícula escolar, tema ainda vigente e aplicado por decisões posteriores (ex.: AREsp 1.840.462-SP, STJ, 2ªT, 15/03/2022, que estendeu a tese a ações sobre reforma de estabelecimentos de ensino).

 **Conexões:** Art. 101, III, e art. 148, IV, ECA; art. 209, ECA (competência absoluta); AREsp 1.840.462-SP (extensão da tese a reformas de prédios escolares); art. 100, § único, VII, ECA (princípio da intervenção mínima).

Data da consulta: 18/08/2026

Índice Navegável

- [1. REsp 2.024.140-RJ — Exame de gravidez em adolescente desacompanhada: dever de notificação é da rede de proteção \(Conselho Tutelar\), não dos pais](#)
- [2. REsp 2.138.801-PR — Recusa injustificada de vacinação pelos pais, mesmo após advertência do Conselho Tutelar, configura negligência parental e autoriza a multa do art. 249 do ECA](#)
- [3. REsp 1.944.020-MG — A sanção do art. 249 do ECA aplica-se a qualquer pessoa física ou jurídica que descumpra determinação do Conselho Tutelar, não apenas aos pais ou responsáveis](#)
- [4. REsp 1.995.403-MG — É possível reduzir a multa do art. 249 do ECA abaixo do mínimo legal de três salários-mínimos em razão da hipossuficiência econômica da família](#)
- [5. REsp 1.846.781-MS — Compete à Vara da Infância e da Juventude julgar causas envolvendo matrícula de crianças e adolescentes em creches ou escolas](#)

Top Imperdíveis desta Matéria

Esta rodada reuniu apenas 5 julgados de alta relevância (volume naturalmente reduzido, conforme nota metodológica) — todos eles compõem, portanto, a lista de imperdíveis, em ordem decrescente de probabilidade de cobrança:

- 1. REsp 2.138.801-PR** — Tema "carro-chefe" do art. 249 do ECA (recusa de vacinação), com viés de atualidade (pós-pandemia) e ligação direta ao poder de advertência do Conselho Tutelar — altíssimo potencial para questões objetivas e discursivas/sentença.
- 2. REsp 1.944.020-MG** — Fixa o alcance subjetivo do art. 249 do ECA (qualquer pessoa física ou jurídica), tese facilmente combinável com pegadinhas sobre "apenas pais/responsáveis" em provas objetivas.
- 3. REsp 1.846.781-MS (Tema 1058)** — Único recurso repetitivo sobre competência para medidas de proteção envolvendo matrícula escolar — tese objetiva, direta e de fácil cobrança em múltipla escolha.
- 4. REsp 2.024.140-RJ** — Julgado muito recente (mar/2026) que articula sigilo do adolescente, autonomia progressiva e atribuições do Conselho Tutelar como rede de proteção — tema "quente" e pouco explorado ainda em bancas.
- 5. REsp 1.995.403-MG** — Complementa o bloco do art. 249 com a tese da dosimetria/redução da multa, útil tanto para objetivas quanto para fundamentação de sentença em representação por infração administrativa.